

1510368-57.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor

Magistrado: Heloisa Assunção Pereira Pandini

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/12/2022

... em mãos. O veículo L200 era produto de roubo, cuja ocorrência se deu em data anterior. O réu ainda não tinha desparafusado as placas originais do veículo L200. O policial militar Ricardo Franco Medeiros disse que, na data dos fatos, estavam em patrulhamento quando visualizaram um veículo L200 parado. O réu, ao visualizar a equipe, pegou os emblemas e saiu correndo. Em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

6ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1510368-57.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1510368-57.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2112153/2021 - 89º D.P. JARDIM TABOAO, 17531218 - 89º D.P. JARDIM TABOAO, 2118/21/356 - 89º D.P. JARDIM TABOAO, 2112153 - 89º D.P. JARDIM TABOAO, 2112153 - 75º D.P. JARDIM ARPOADOR, 2118/21/356 - 75º D.P. JARDIM ARPOADOR

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CLEBER SILVA TOLENTINO

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Heloisa Assunção Pereira Pandino

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, por intermédio de seu ilustre membro, em exercício neste juízo, no uso de suas atribuições legais, com base no incluso auto de Inquérito Policial, ofereceu denúncia em face de CLEBER SILVA TOLENTINO, já qualificado nos autos, dando-o como incurso no artigo 180, caput e no artigo 311, caput, c.c. o artigo 14, inciso II, todos do Código Penal.

Ofertada e recebida a denúncia, o réu foi citado e apresentou defesa.

Realizada audiência de instrução e julgamento, as testemunhas foram ouvidas e o réu foi interrogado.

As partes apresentaram alegações finais orais.

Eis o breve relato.

Decido.

A pretensão punitiva estatal é procedente.

A materialidade do crime foi demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 4/5), boletim de ocorrência (fls. 11/14), auto de exibição e apreensão (fls. 16/17), bem como pela consistente prova oral coligida aos autos.

A autoria, por sua vez, é igualmente indubitosa e recai sobre o acusado.

O policial militar Adeilton Teixeira da Silva disse que, na data dos fatos, estavam patrulhando a rua e avistaram o réu tentando trocar a placa do veículo L200. Ao avistar a viatura, o réu empreendeu fuga, dispensando as chaves do veículo e placas adulteradas pela via. Em seguida, o réu tentou entrar em um veículo Fox preto, porém não conseguiu, caindo ao solo. Após, conseguiram abordá-lo. Viu o réu com as placas falsas em mãos. O veículo L200 era produto de roubo, cuja ocorrência se deu em data anterior. O réu ainda não tinha desparafusado as placas originais do veículo L200.

O policial militar Ricardo Franco Medeiros disse que, na data dos fatos, estavam em patrulhamento quando visualizaram um veículo L200 parado. O réu, ao visualizar a equipe, pegou os emblemas e saiu correndo. Em seguida, tentou se agarrar em um veículo Fox preto, porém não conseguiu e caiu na via, o que possibilitou a abordagem. Ao fugir, o réu dispensou a chave do veículo. A caminhonete era produto de ilícito. Quando visualizaram o réu, ele estava tentando trocar o emblema do veículo.

Em seu interrogatório, o réu disse que, em data anterior aos fatos, conheceu os indivíduos de nome Henrique e Guilherme. Estava embriagado e acabou fazendo amizade com referidos indivíduos. Eles lhe pediram pra pegar um carro para eles pelo valor de R\$ 300,00. Estava muito endividado e por isso aceitou. No dia dos fatos, entrou no carro de Henrique e Guilherme, os quais lhe passaram a informação de que o veículo se tratava de uma caminhonete e a chave se encontrava em cima do pneu. Tão logo desembarcou do veículo e pegou a chave, deparou-se com os policiais e assustou-se. Por isso, correu para o carro onde Henrique e Guilherme estavam. Contudo, os indivíduos trancaram as portas e o arrastaram pela rua. Quando os indivíduos viram que ele havia caído na rua, eles dispensaram as placas pela rua. Não chegou a ligar o veículo. Sabia que o carro era "quente" e que deveria trocar a placa, porém desconhecia o linguajar do crime e por isso não tinha ciência de que o veículo era roubado. Por fim, disse que não conhecia os policiais que efetuaram a sua prisão.

Não obstante a negativa do réu, não há dúvida de que ele praticou os delitos descritos na Denúncia.

Os policiais foram categóricos ao afirmar que o viram no momento em que tentava adulterar as placas do veículo. E não só. Também o viram dispensar as chaves do automóvel, o que comprova ter recebido veículo ciente de que se tratava de produto de crime.

E, neste ponto, sequer subsiste dúvida a respeito do dolo do réu. Em seu interrogatório, ele disse que os supostos indivíduos lhe disseram, antes mesmo de lhe entregar as chaves, que o veículo era "quente". Ora, não é crível que o réu não soubesse que essa expressão se tratava de veículo objeto de crime, sobretudo porque ele, além dessa informação, estava prestes a adulterar a placa do automóvel.

Aliás, nada há nos autos a desabonar a conduta dos policiais que prestaram depoimentos. São eles agentes recrutados mediante processo seletivo e compromissados antes de oferecerem depoimento, estando sujeitos, como qualquer testemunha nessas condições, ao crime de falso testemunho. Seria contrassenso o Estado credenciar funcionários para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e, ao mesmo tempo, negar-lhes crédito quando, perante o mesmo Estado-Juiz, procedem a relato de sua atuação de ofício.

Assim sendo, tais depoimentos têm importante valor probante e não podem ser desmerecidos simplesmente por terem sido emitidos por policiais, pois "A palavra dos policiais, que, como funcionários públicos, têm a seu favor a presunção de que agem corretamente no exercício de suas funções, deve prevalecer sobre a negativa do réu, pelo compromisso que têm de dizer a verdade, máxime quando seus depoimentos se apresentarem coerentes e harmônicos e não existir a menor razão para incriminarem o

réu" (TJMG Proc. 1.0024.02.878154-0/001 Relator Des. Kelsen Carneiro Julgado em 4.10.2005).

O próprio Colendo Supremo Tribunal Federal deixou assentado que "O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar, tal como ocorre com as demais testemunhas, que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (HC nº 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).

Sobre as teses defensivas, é bom que se frise que, na hipótese, não há falar em aplicação do princípio da consunção entre os crimes previstos nos artigos 180 e 311, ambos do Código Penal, haja vista que se tratam de crimes de natureza autônoma, com momentos consumativos distintos e objetividade jurídica diversa, conquanto o primeiro atenta contra o patrimônio e o segundo contra a fé pública, não sendo necessário para a caracterização do delito de adulteração que haja a receptação.

Assim, comprovada a responsabilidade penal do acusado, passo a dosar-lhe a pena.

(i) Do Crime de Receptação

Na primeira fase da dosimetria, com base nos elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal, aumento a pena inicial eis que as circunstâncias do delito são desfavoráveis ao acusado. O réu receptou veículo de elevado valor econômico, o que certamente torna o delito mais reprovável. Assim, aumento a pena inicial em 1/6 e fixo-a em 01 (um) ano de reclusão, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, ausentes atenuantes e agravantes da pena, motivo porque mantenho a pena fixada no patamar anterior.

Na terceira fase da dosimetria, não verifico a presença de causas de aumento e diminuição da reprimenda. Dessa forma, fixo a pena definitiva em 01 (um) ano de reclusão, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa.

(ii) Do Crime de Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor

Na primeira fase da dosimetria, com base nos elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena no mínimo legal, qual seja, 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa.

Na segunda fase da dosimetria, ausentes atenuantes e agravantes da pena, motivo porque mantenho a pena fixada no patamar anterior.

Na terceira fase da dosimetria, não verifico a presença de causas de aumento. Presente a causa de diminuição da tentativa. Considerando que o réu chegou muito próximo ao momento consumativo do delito, eis que já estava prestes a trocar as placas quando foi abordado, diminuo a pena de 1/3 e fixo-a em 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 06 (seis) dias-multa.

Embora o contexto fático seja o mesmo, considerando os bens jurídicos tutelados e levando em conta o momento de consumação de cada um dos delitos, reconheço o concurso material de crimes. Assim, nos termos do art. 69 do Código Penal, somo as penas e fixo a pena final em 03 (três) anos de reclusão, além do pagamento de 16 (dezesesseis) dias-multa.

Ausentes quaisquer indícios quanto à situação econômico-financeira do réu, fixo o dia-multa no mínimo legal. O valor da multa deverá ser atualizado até a data do pagamento (artigo 49, §2º, do Código Penal).

Cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ante ao cômputo da pena aplicada e as circunstâncias judiciais favoráveis ao réu. Em caso de descumprimento, fixo o regime ABERTO para início do cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 33, §2º, alínea "c".

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o réu CLEBER SILVA TOLENTINO, qualificado nos autos, à pena privativa de liberdade correspondente 03 (três) anos de reclusão, além do pagamento de 16 (dezesesseis) dias-multa, no patamar mínimo, em razão da prática dos crimes previstos nos artigos 180, caput e 311, caput, c.c. o artigo 14, inciso II, todos do Código Penal.

Nos termos do artigo 44 do Código Penal, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade imposta ao acusado por duas restritivas de direitos, consistentes em: (i) prestação pecuniária no valor de 02 (dois) salários-mínimos, a ser revertida a uma entidade

com destinação social; e (ii) prestação de serviços à comunidade (CP, art. 46) pelo tempo da condenação.

Em caso de descumprimento, fixo o regime ABERTO para início do cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 33, §2º, alínea "c".

Condeno, ainda, o acusado ao pagamento das custas processuais.

Defiro apelo em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso.

Após o trânsito em julgado: (i) expeça-se guia ao juízo da execução; (ii) nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao IIRGD; (iii) oficie-se ao TRE para aplicação do artigo 15, inciso III da Constituição Federal; e (iv) providencie-se o necessário para o cumprimento das medidas restritivas de direito impostas.

P.I.C.

São Paulo, 04 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA